

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ชมพู หวัง เจริญ รุ่ง
นาย บุญ มี นุตยะรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222, มาตรา 538, มาตรา 570

ป.วิ.พ. มาตรา 94, มาตรา 183

จำเลยได้เข้าตีกแถวพิพาทหลังจากที่โจทก์ซื้อมานานเกือบ 10 ปีโดยไม่ปรากฏว่าก่อนหรือหลังจากที่ให้จำเลยเข้าได้มีการต่อเติมตีกแถวพิพาทแต่อย่างใด เงินที่จำเลยอ้างว่าให้โจทก์เพื่อช่วยค่าก่อสร้าง จึงหาใช้เงินช่วยค่าก่อสร้างตีกแถวพิพาทอันจะทำให้สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาไม่ เมื่อได้มีการบอกเลิกการเช่าโดยชอบแล้ว โจทก์ย่อมฟ้องขับไล่จำเลยได้ สัญญาเช่าตีกแถวพิพาทกำหนดอัตราค่าเช่าไว้เดือนละ 1,000บาท เมื่อครบกำหนดอายุการเช่า 1 ปี จำเลยยังคงอยู่ในตีกแถวพิพาทต่อมาโดยโจทก์ไม่ทักท้วง มาตรา 570 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ถือว่าโจทก์จำเลยเป็นอันทำสัญญาใหม่ต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลา ซึ่งหมายความว่าข้อตกลงเกี่ยวกับกำหนดเวลาไม่มีผลบังคับกันต่อไป ส่วนข้อสัญญาอื่นคงเป็นไปตามสัญญาเช่าเดิมรวมทั้งอัตราค่าเช่าด้วย ดังนั้นเมื่อโจทก์จะขอบังคับให้จำเลยชำระค่าเช่าหลังจากครบอายุการเช่า 1 ปี ในอัตราค่าเช่าที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าโจทก์ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อจำเลยมาแสดงว่า ได้มีการตกลงขึ้นค่าเช่าดังที่โจทก์อ้าง การที่โจทก์นำพยานบุคคลมาสืบว่า ได้มีการตกลงขึ้นค่าเช่าจึงเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 โจทก์ฟ้องให้จำเลยใช้ค่าเสียหายในการที่จำเลยครอบครองตีกแถวพิพาททำให้โจทก์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใน

อัตราเดือนละ 18,000 บาท จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ในเรื่องดังกล่าว เท่ากับจำเลย ยอมรับถึงผลประโยชน์ของตึกแถวพิพาทว่าเป็นจำนวนเงินตามที่โจทก์อ้างจำเลยจึง ต้องใช้ค่าเสียหายนั้นแก่โจทก์โดยศาลชั้นต้นไม่จำเป็นต้องกำหนดประเด็นในเรื่องค่าเสียหายไว้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาเช่าตึกแถว 4 ชั้นไปจากโจทก์เช่าเดือนละ 1,000 บาท มีกำหนด 1 ปี เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่าจำเลยก็ไม่ยอมออกไป และ โจทก์ยินยอมให้จำเลยครอบครองตึกแถวต่อไปโดยมิได้ทำสัญญาเช่ากันใหม่ แต่ได้ ตกลงอัตราค่าเช่ากันใหม่เป็นเดือนละ 9,000 บาท โดยเริ่มชำระตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2527 ถึงเดือนมิถุนายน 2528 จำเลยก็ยินยอมชำระตามอัตราค่าเช่าใหม่ต่อมาเมื่อ ครบกำหนดระยะเวลาเช่าดังกล่าว โจทก์ได้ขอขึ้นค่าเช่าเป็นเดือนละ 18,000 บาท แต่จำเลยต่อรองขอชำระค่าเช่าเดือนละ 9,000 บาท ไปก่อนและจะเริ่มชำระค่าเช่า อัตราใหม่เดือนละ 18,000 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2529 เป็นต้นไป ครั้นถึง กำหนดดังกล่าว จำเลยกลับขอผิดผ่อนตลอดมา โจทก์เตือนจำเลยให้ชำระค่าเช่าที่ ค้างหลายครั้ง จำเลยก็เพิกเฉย โจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยอยู่อาศัยในตึกแถวพิพาท อีกต่อไปขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกไปจากตึกแถวพิพาท และส่งมอบตึกแถว พินาทคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยให้จำเลยชำระค่าเช่าและค่าเสียหายแก่โจทก์ นับถึง วันฟ้องเป็นเงิน 90,000 บาท และค่าเสียหายต่อไปอีกเดือนละ 18,000 บาท จนกว่า จำเลยจะยอมออกไปและส่งมอบตึกแถวพิพาทคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยจำเลย ให้การและฟ้องแย้งว่าโจทก์จำเลยตกลงเช่าตึกแถวพิพาทกันมีข้อตกลงว่า จำเลย ต้องจ่ายเงินช่วยค่าก่อสร้างตึกพิพาทเป็นเงิน 1,000,000 บาท แก่โจทก์ โจทก์จะให้ จำเลยเช่ามีกำหนด 10 ปีตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2526 เป็นต้นไปค่าเช่าเดือนละ

1,000 บาทโดยไม่ต้องไปจดทะเบียนการเช่า แต่ทำสัญญาเช่ากันเองมีกำหนด 1 ปี
จำเลยตกลงและได้จ่ายเงินช่วยค่าก่อสร้างจำนวน 1,000,000 บาทให้โจทก์แล้ว
จำเลยมิได้ผิดสัญญาโจทก์บอกเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมายหากโจทก์ประสงค์จะ
ให้จำเลยออกจากตึกพิพาท ก็ต้องคืนเงินค่าเช่าที่เหลือโดยถ้วนเฉลี่ยตามระยะเวลาเช่า
ที่เหลืออีกประมาณ 6 ปีปีละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 600,000 บาทแก่จำเลย
โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาคือเมื่อประมาณเดือนมกราคม 2529 โจทก์จะขอเพิ่มค่าเช่า
อีก จำเลยไม่ยอม โจทก์ก็ไม่มาเก็บค่าเช่าจากจำเลย จำเลยจึงนำเงินค่าเช่าไปวางไว้
ที่สำนักงานวางทรัพย์กลางขอให้บังคับโจทก์ไปจดทะเบียนการเช่าตึกแถวพิพาทมี
กำหนด 10 ปี นับแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป หากโจทก์ไม่ไปจดทะเบียนก็
ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาหรือให้ใช้เงินค่าเช่าล่วงหน้าเป็น
เงิน 600,000 บาทแก่จำเลย โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่าโจทก์ซื้อตึกพิพาทมาจาก
บริษัทอ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2517 โจทก์ไม่เคยตกลง
จะให้จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทเป็นเวลา 10 ปี โดยรับเงินช่วยค่าก่อสร้างตึกแถวพิพาท
เป็นเงิน 1,000,000 บาท จากจำเลย โจทก์ได้บอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว จำเลยจะนำเงินไปวางชำระค่าเช่า ณ สำนักงานวางทรัพย์กลางหรือไม่ ไม่ทราบ
และถึงแม้จะวางก็ไม่ผูกพันโจทก์เพราะเป็นการกระทำภายหลังจากโจทก์บอกเลิก
สัญญาโดยชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้องแย้งศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้าย
ออกไปจากตึกแถวพิพาทเลขที่ 3/1075-1076 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขต
บางเขนกรุงเทพมหานคร และส่งมอบตึกแถวพิพาทคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยให้
จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างและค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 18,000 บาท นับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2529 ไปจนกว่าจำเลยจะยอมออกไปจากตึกแถวพิพาท และ
ส่งมอบตึกแถวพิพาทคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยยกฟ้องแย้งของจำเลย จำเลย
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังมา โดย คู่ความไม่ฎีกาโต้แย้งว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพร้อมตึกแถวพิพาททั้งสองชุดหา โดย ชื่อมาจากบริษัทอ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2517 ตามเอกสาร หมายเลข.4 ครั้นวันที่ 6 มิถุนายน 2526 จำเลยจึงได้ทำสัญญาเช่าตึกแถวดังกล่าวจาก โจทก์ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข.1 ในสัญญาดังกล่าวได้ ระบุอายุสัญญาเช่าไว้ 1 ปี แต่เมื่อถึงกำหนดแล้วจำเลยก็ยังคงอยู่ในตึกแถวพิพาทต่อ ไปอีก โดยโจทก์ไม่หักทวงจนกระทั่งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 โจทก์จึงได้มีหนังสือ บอกเลิกสัญญาเช่ากับจำเลยตามเอกสารหมายเลข.2 และจำเลยได้รับหนังสือดังกล่าว แล้ว คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในข้อแรกว่าสัญญาเช่าตึกแถว พินาทระหว่างโจทก์กับจำเลย เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ซื้อตึกแถวพิพาทซึ่งก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 แล้วให้ผู้อื่นเช่าอยู่อาศัย จำเลยนี้เพิ่งมาเช่าหลังจากที่โจทก์ซื้อตึกแถว นั้นมานานเกือบ 10 ปี โดยไม่ปรากฏว่าก่อนหรือหลังจากที่ให้จำเลยเช่าได้มีการต่อเติม ตึกแถวพิพาทแต่อย่างใด เงินจำนวนที่จำเลยอ้างจึงหาใช่เงินช่วยค่าก่อสร้างตึกแถว พินาทอันจะทำให้สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญา เช่าธรรมดาไม่ เมื่อได้บอกเลิกการเช่าแล้ว โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของตึกแถวพิพาทย่อม พ้องขับไล่จำเลยได้

ที่จำเลยฎีกาในข้อต่อมาว่า โจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่ชอบนั้น เห็นว่า เมื่อ สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นสัญญาเช่าธรรมดาดังได้วินิจฉัยไว้ข้างต้น และ สัญญาดังกล่าวสิ้นกำหนดเวลาเช่าแล้วปรากฏว่าจำเลยยังอยู่ในตึกแถวพิพาทโดย โจทก์ไม่หักทวง ถือได้ว่าโจทก์จำเลยได้ทำสัญญาเช่าใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดเวลา เมื่อ ต่อมาโจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทอีกต่อไป และได้บอกเลิกการเช่า ต่อจำเลยตามเอกสารหมายเลข.2 การบอกเลิกสัญญาเช่าของโจทก์ดังกล่าวจึงชอบแล้ว

คงเหลือฎีกาข้อสุดท้ายของจำเลยเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าที่ค้ำชำระและค่าเสียหาย ซึ่งจำเลยฎีกาในประการแรกว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังว่าจำเลยตกลงให้ค่าเช่าตึกแถว พินาทที่ค้ำชำระแก่โจทก์เดือนละ 18,000 บาท เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่าสัญญาเช่า ตึกแถวพินาทตามเอกสารหมาย จ.1 กำหนดอัตราค่าเช่าไว้เดือนละ 1,000 บาท เมื่อ ครบกำหนดอายุสัญญาเช่า 1 ปีแล้ว จำเลยยังคงอยู่ในตึกแถวพินาทต่อมาตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 570 ให้ถือว่าโจทก์จำเลยเป็นอันได้ทำ สัญญาใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดเวลา ซึ่งหมายความว่าข้อตกลงเกี่ยวกับกำหนดเวลา ไม่มีผลบังคับกันต่อไป ส่วนข้อสัญญาอื่นคงเป็นไปตามสัญญาเช่าเดิม รวมทั้งอัตราค่า เช่าด้วย และโดยเหตุที่การเช่าอสังหาริมทรัพย์นี้ มาตรา 538 แห่งประมวลกฎหมาย ดังกล่าวบังคับให้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับ ผิดเป็นสำคัญ มิฉะนั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ ดังนั้นเมื่อโจทก์จะขอบังคับให้ จำเลยชำระค่าเช่าประจำเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2529 ในอัตราเดือนละ 18,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าตามเอกสารหมาย จ.1 โจทก์ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อจำเลยมาแสดงว่า ได้มีการตกลงขึ้นค่าเช่าดังที่โจทก์อ้าง การที่โจทก์นำพยานบุคคลมาสืบว่าได้มีการ ตกลงขึ้นค่าเช่าในอัตราเดือนละ 18,000 บาท จึงเป็นการต้องห้ามตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 จำเลยคงต้องรับผิดชอบค่าเช่าที่ค้ำชำระตาม อัตราค่าเช่าในสัญญาเช่าเดิมคือเดือนละ 1,000 บาท ที่จำเลยฎีกาต่อไปว่า ศาลชั้นต้น มิได้กำหนดประเด็นเรื่องค่าเสียหายไว้ ต้องถือว่าคู่ความได้สละประเด็นในเรื่องดัง กล่าว ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยต้องชำระค่าเสียหายแก่โจทก์จึงไม่ถูกต้อง ทั้งค่าเสียหายที่กำหนดให้ชำระก็สูงเกินส่วนนั้นเห็นว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยใช้ค่าเสีย หายในการที่จำเลยครอบครองตึกแถวพินาท ทำให้โจทก์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ในอัตราเดือนละ 18,000 บาทแก่โจทก์ จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ในเรื่องดังกล่าวเท่ากับ จำเลยยอมรับถึงผลประโยชน์ของตึกแถวพินาทว่าเป็นจำนวนเงินตามที่โจทก์อ้าง จึง

ต้องใช้ค่าเสียหายนั้นแก่โจทก์ โดยที่ศาลชั้นต้นไม่จำเป็นต้องกำหนดประเด็นในเรื่องค่าเสียหายไว้ และที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 18,000 บาทนั้น เห็นว่าเหมาะสมแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าเช่าประจำเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2529 ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-สวิน อักษรายุธ-เหียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ จำเลย ต่อบัญชี ว่า เป็น สัญญาเช่า ต่างตอบแทน ชนิด พิเศษ ยิ่งกว่า สัญญาเช่าธรรมดา โดย อ้างว่า ได้ ออก เงิน ช่วย ค่าก่อสร้าง ดึก ที่ เช่า ซึ่ง ถ้า เป็น ความจริงดัง จำเลย ต่อบัญชี สัญญาเช่า ดึก พินาท ระหว่าง โจทก์ กับ จำเลย ย่อม เป็น สัญญาต่างตอบแทน ชนิด พิเศษ ยิ่งกว่า สัญญาเช่า ธรรมดา อัน จะ ทำให้ เกิด ผล ในกฎหมาย แตกต่าง ไป จาก สัญญาเช่า ธรรมดา หลาย ประการ เช่น แม้ สัญญาเช่า ดึก พินาท นี้ จะ ไม่ได้ จดทะเบียน ต่อ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 จำเลย ก็ มีสิทธิ เช่า ดึก พินาท ต่อไป จนครบกำหนด 10 ปี ตาม ที่ ตกลง กัน และ มีสิทธิ ฟ้องบังคับ ให้ โจทก์ จดทะเบียน เช่า

ได้ ทั้งนี้ ตาม นัย คำพิพากษากฎีกาที่ 2016/2524 ซึ่ง ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า " โจทก์
ออก เงิน ช่วย ค่าก่อสร้าง แฟลต แล้ว จำเลย ให้ โจทก์ เช่า ห้อง ใน แฟลต มี
กำหนด 13 ปี ซึ่ง คู่กรณี ย่อม เกิด สิทธิ ตาม สัญญาต่างตอบแทน เพื่อให้การ เช่า
ได้ จดทะเบียน การ เช่า สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น และ ผูกพัน ถึง ผู้รับโอน กรรมสิทธิ์ ห้อง
เช่า ใน ระหว่าง การ เช่า ยัง ไม่ สิ้นสุด ด้วย แม้ สัญญาเช่า จะ ไม่ได้ ระบุ ให้ จำเลย
จดทะเบียน การ เช่า ก็ ตาม โจทก์ ก็ พ้องบังคับ จำเลย ให้ จดทะเบียน การ เช่า มี
กำหนด 13 ปี ได้ ไม่ ขัด ต่อมา ตรา 538" แต่ ศาลฎีกา ใน คดี นี้ เห็นว่า เงิน ที่
จำเลย อ้างว่า เป็น เงิน ช่วย ค่าก่อสร้าง ตึกพิพาทนั้น ไม่ใช่เงินช่วยค่าก่อสร้าง
เพราะตึก พิพาท มี อยู่ ก่อน จำเลย เช่า เกือบ 10 ปี ทั้ง ไม่ปรากฏ ว่า ได้ มี การ
ต่อเติม ตึก พิพาท ก่อน หรือ หลัง จำเลย เช่า แต่อย่างใด สัญญาเช่า ราย นี้ จึง
ไม่ใช่ สัญญาต่างตอบแทน ชนิด พิเศษ ยิ่งกว่า สัญญาเช่า ธรรมดา การ ให้ เงิน ช่วย
ค่าก่อสร้าง อัน จะ ทำให้ สัญญาเช่า เป็น สัญญา ต่างตอบแทน ชนิด พิเศษ ยิ่งกว่า
สัญญาเช่า ธรรมดา นั้น จะ ต้อง เป็น เงิน ที่ ให้ เพื่อ ช่วย ค่าก่อสร้าง จริง ๆ ถ้า
ขณะ ให้ เงิน กัน มี สิ่งปลูกสร้าง อยู่ แล้ว แม้ จะ เรียกเงิน ที่ ให้ แก่ กัน ว่า เงิน
ช่วย ค่าก่อสร้าง ก็ ไม่ ถือ ว่า เป็น เงิน ช่วย ค่าก่อสร้าง แต่ เป็น เงิน แปะเจี๊ยะ หรือ
เงินกินเปล่า ดัง ที่ ศาลฎีกา ได้ วินิจฉัย ไว้ ใน คำพิพากษา ที่ 1252/2506 ว่า " ใน
การ ทำ สัญญาเช่า ห้อง ผู้เช่า ออก เงิน ให้ ผู้ให้เช่า 5,000 บาท ใน สัญญา ระบุ ว่า
เป็น เงิน ช่วย ค่าก่อสร้าง เมื่อ คดี ได้ความ ว่า ใน ขณะ ทำ สัญญา นี้ ผู้ให้เช่า มี
ห้อง พร้อม อยู่ แล้ว ไม่จำต้อง ก่อสร้าง ขึ้น ใหม่ แต่อย่างใด เงิน ที่ ผู้เช่า ให้ แก่ ผู้
ให้เช่า จึง ไม่ใช่ เงิน ช่วย ค่าก่อสร้าง คง เป็น เงินกินเปล่า ตาม ธรรมดา สัญญาเช่า
จึง เป็น สัญญาเช่า ธรรมดา ไม่ใช่ สัญญาต่างตอบแทน " ประดิษฐ์ เอกมณี